

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 870/2536

นายประยูร มีพยุ่ง

โจทก์

นางราตรี มีพยุ่ง

จำเลย

นางราตรี มีพยุ่ง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีเหตุผลที่ศาลฎีกาจะพิพากษายกฟ้องโจทก์ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 59)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ และให้จำเลยคืนเงิน มัดจำ 10,000 บาท ให้แก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับ ให้จำเลยไปดำเนินการจดทะเบียนที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ และให้โจทก์ชำระเงินค่าที่ดินส่วนที่เหลือแก่จำเลยด้วย หากจำเลยไม่ไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ที่ดินพิพาทแก่โจทก์ ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแพ่งการแสดง เจตนาของจำเลย ฯลฯ

จำเลยฎีกาโดยผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงพร้อมกับยื่นคำร้องนี้(อันดับ 54,53,55)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ แต่ห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ
เกี่ยวกับที่พิพาทตามโฉนดที่ดินเลขที่ 1138 ในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้
เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ แต่ห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ
เกี่ยวกับที่พิพาทตามโฉนดที่ดินเลขที่ 1138 ในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้
เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

(ชวลิต พรายภู-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-วินัย วิมลเศรษฐ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>